

Aula 12

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito do Trabalho*

Autor:
Antonio Daud

16 de Janeiro de 2026

Índice

1) Dano Patrimonial	3
2) Dano Extrapatrimonial	5



INTRODUÇÃO

Oi amigos (as),

Nesta aula veremos os assuntos **Dano Patrimonial e Extrapatrimonial**.

Já estudamos detalhes de algumas profissões em outras aulas do curso, como na aula sobre jornada de trabalho.

Não há muitas questões sobre estes assuntos, então optamos por comentá-las ao longo da explanação teórica.

A presente aula encontra-se de acordo com a revogação da MP 905/2019 por meio da MP 955/2020 (que alterou aspectos relacionados à jornada do bancário e do jornalista profissional, entre outros aspectos).



Vamos ao trabalho!



DANO PATRIMONIAL

Antes de adentrar ao estudo do “Dano moral”, considero importante traçarmos um breve paralelo com o dano material.

Tanto o dano moral quanto o dano material atingem o patrimônio jurídico da vítima. No dano material, ocorre a perda de uma coisa economicamente apurável. Já no dano moral, como se sabe, atingem-se bens jurídicos tutelados (honra, moral etc).

Dano material

De forma breve, o dano material atinge o patrimônio material da vítima (casa, carro, roupas, despesas médicas etc), em geral o empregado.

Assim, o causador do dano fica obrigado a reparar o dano, seja por meio do retorno ao *status quo* anterior, seja pelo pagamento de uma quantia em dinheiro que seja capaz de repor o bem danificado.



DANO EXTRAPATRIMONIAL

Dano moral

Vamos comentar de modo breve os principais aspectos do dano moral nas relações de trabalho. Segundo Belmonte¹, a responsabilidade por dano moral consiste no dever de composição do **dano físico ou psicológico imposto à pessoa humana**, ao bom nome da pessoa jurídica ou ainda aos valores culturais de certa comunidade.

Antes de mais nada, vale ressaltar que **é competência da Justiça do Trabalho** (após a EC 45/2004). Nesse sentido dispõe a SUM-392 do TST.

Ainda segundo Belmonte, há diversos exemplos de condutas que geram dano moral ao trabalhador, como:

- ✓ por ofensa a sua intimidade: revista íntima ou escuta não autorizada ou invasiva; invasão à correspondência pessoal do empregado ou ao seu e-mail pessoal; uso de polígrafo (detector de mentiras);
- ✓ por ofensa à vida privada: uso de equipamentos para perscrutar a privacidade do empregado em sua residência (binóculos, máquina fotográfica etc);
- ✓ por ofensa à liberdade sexual: assédio sexual praticado pelo empregador ou seu preposto (por meio da ascendência hierárquica), que é também crime previsto no art. 216-A do Código Penal; violência sexual;
- ✓ constrangimentos morais: expor o empregado a situação humilhante na frente, por exemplo, dos colegas ou de clientes; uso abusivo do poder diretivo visando a fragilização emocional do empregado; rigor excessivo; ameaças (explícitas ou veladas) e atitudes de exposição das fragilidades; broncas públicas desmedidas;
- ✓ por ofensa ao direito de igualdade: age com rigor excessivo para um empregado em comparação à conduta observada com outro empregado; impõe condição discriminatória como cor, raça ou religião; exigência do exame de esterilidade para admissão (CLT, art. 373-A);
- ✓ por ofensa ao direito de imagem: empregador utiliza a imagem do empregado sem sua autorização para realizar propaganda;
- ✓ por ofensa à honra: alegações em geral que atinjam a reputação do empregado, como calúnia, difamação e injúria.

¹ BELMONTE, Alexandre Agra. "Responsabilidade por Danos Morais nas Relações de Trabalho". Rev. TST, Brasília, vol. 73, no 2, abr/jun 2007.



Em qualquer desses casos, o empregado deverá pleitear judicialmente a composição do dano sofrido, sendo que caberá ao magistrado fixar o valor da indenização, no exercício do poder discricionário.

Para esta fixação, o magistrado considera diversos fatores, como a intensidade da ofensa, o grau de culpa das partes (incluindo eventual concorrência de culpa), os reflexos pessoais e sociais do ato, a situação social e econômica das pessoas envolvidas, a existência de retratação e, até mesmo, a existência de esforço por parte do empregador para minimizar a ofensa.

A reforma trabalhista passou a listar expressamente na CLT as circunstâncias que devem ser avaliadas pelo juiz do trabalho na análise de pedidos de indenização por tais danos:

CLT, art. 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará:

- I - a natureza do bem jurídico tutelado;
- II - a intensidade do sofrimento ou da humilhação;
- III - a possibilidade de superação física ou psicológica;
- IV - os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão;
- V - a extensão e a duração dos efeitos da ofensa;
- VI - as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral;
- VII - o grau de dolo ou culpa;
- VIII - a ocorrência de retratação espontânea;
- IX - o esforço efetivo para minimizar a ofensa;
- X - o perdão, tácito ou expresso;
- XI - a situação social e econômica das partes envolvidas;
- XII - o grau de publicidade da ofensa.

A reforma trabalhista manteve o entendimento jurisprudencial quanto à possibilidade de **cumulação** da indenização por danos morais com a reparação de danos materiais:

CLT, art. 223-F. A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente com a indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo.

Por falar em cumulação, aproveito para comentar que a jurisprudência do TST admite a cumulação da indenização por danos morais com benefícios previdenciários, como o auxílio doença.

Vejam o julgado abaixo a respeito:

Conforme a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Corte Superior, a **indenização por danos materiais** e o **benefício previdenciário** têm naturezas distintas e, portanto, não se confundem, tampouco se excluem, razão pela qual não há óbice à sua **cumulação**.



TST-RR-25305-92.2014.5.24.0101. 21/9/2018

Vamos adiante!

Como o dano moral envolve os direitos da personalidade, a indenização reparatória de dano moral também tem sido considerada direito personalíssimo. Em outras palavras, o **dano moral** é também **personalíssimo**.

Abaixo, questão sobre este assunto, correta:

TRT-23 – Juiz do Trabalho – 2011 (adaptada)

Analise:

I - O dano moral é personalíssimo;

Dessa sorte, tem-se entendido que é exercitável apenas pelo seu titular, não sendo transmissível, porquanto se extingue com a morte da pessoa natural.

Por outro lado, é preciso comentar o chamado o **dano moral coletivo** e **dano moral em ricochete**, os quais foram afetados pela reforma trabalhista.

Pode-se depreender, a partir do art. 223-B, a tentativa de extinção do dano moral coletivo no âmbito trabalhista. Leonardo Roscoe Bessa² assim contextualiza o dano moral coletivo:

As relações jurídicas caminham para uma massificação e a lesão aos interesses de massa não podem ficar sem reparação, sob pena de criar-se litigiosidade contida que levará ao fracasso do direito como forma de prevenir e reparar os conflitos sociais. A reparação civil segue em seu processo de evolução iniciado com a negação do direito à reparação do dano moral puro para a previsão de reparação de dano a interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, ao lado do já consagrado direito à reparação pelo dano moral sofrido pelo indivíduo e pela pessoa jurídica (cf. Súmula 227/STJ).

(..)

O dano extrapatrimonial deve ser averiguado de acordo com as características próprias aos interesses difusos e coletivos, distanciando-se quanto aos caracteres próprios das pessoas físicas que compõem determinada coletividade ou grupo determinado ou indeterminado de pessoas, sem olvidar que é a confluência dos valores que dão singularidade ao valor coletivo.

O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade enquanto realidade massificada, que a cada dia mais reclama soluções jurídicas para sua proteção. É evidente que uma coletividade de índios pode sofrer ofensa à honra, à sua dignidade, à sua boa reputação, à sua história, costume e tradições. Isso não importa exigir que a coletividade sinta a dor, a

² BESSA, Leonardo Roscoe. Dano moral coletivo, p. 124.



repulsa, a indignação tal qual fosse um indivíduo isolado. Estas decorrem do sentimento coletivo de participar de determinado grupo ou coletividade, relacionando a própria individualidade a ideia do coletivo.

Dessa sorte, o dano moral coletivo tanto pode afetar interesse dos indivíduos considerados como membros do grupo, quanto o direito cujo titular seja o próprio grupo.

Pode-se depreender, ainda, que o chamado **dano moral em ricochete**, que vinha sendo admitido pela jurisprudência, é aquele que³, embora decorrente de um fato ocorrido com determinada pessoa, possui o condão de atingir o patrimônio moral de terceiros, notadamente daqueles que possuem vinculação afetiva mais estreita com a vítima direta.

Por exemplo: o acidente de trabalho com óbito, como sendo um dos fatos comuns capazes de gerar danos morais indiretos, atingindo, em ricochete, familiares e parentes que gozavam de convivência próxima com o trabalhador falecido. Assim, familiares próximos pleiteavam danos morais em face do empregador do trabalhador falecido em virtude da perda da convivência.

Notem, portanto, que a regulamentação do dano moral efetuada pela Lei 13.467 buscou excluir o dano moral coletivo e o dano por ricochete no âmbito trabalhista. Vejam abaixo o dispositivo sob comento:

CLT, art. 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação.

Por meio da Lei 13.467, a CLT passou a regulamentar o dano extrapatrimonial, os chamados “danos morais”. Há três mudanças significativas impostas pela reforma: (i) o legislador buscou exaurir a matéria de dano moral trabalhista na CLT; (ii) foram definidas as lesões morais e (iii) foram “tabelados” os valores da indenização, como passo a detalhar.

Em primeiro lugar, o legislador intentou excluir a aplicação do Código Civil no âmbito dos danos morais trabalhistas:

CLT, art. 223-A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho **apenas** os dispositivos deste Título.

Dessa forma, o legislador buscou afastar, em especial, a caracterização do dano moral objetivo em virtude da atividade de risco desenvolvida pelo empregador, o qual vinha sendo concedido no âmbito trabalhista com fundamento no Código Civil⁴.

³ DALLEGRAVE NETO, José Affonso. Responsabilidade Civil no Direito do Trabalho. 2ª ed. São Paulo: LTr. 2007. P. 127.

⁴ CCB, art. 927, parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, **independentemente de culpa**, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.





Ao se debruçar sobre tal regra, o STF lhe deu interpretação conforme a Constituição, fixando a seguinte tese:

1) As redações conferidas aos arts. 223-A e 223-B, da CLT, **não excluem** o direito à reparação por **dano moral indireto ou dano em ricochete** no âmbito das relações de trabalho, **a ser apreciado nos termos da legislação civil**;

ADIs 6.050, 6.069 e 6.082

Em outras palavras, para além do dano moral trabalhista em si (regulamentado na CLT), se houver a ocorrência de dano moral indireto (ou em ricochete), a vítima poderá pleitear sua indenização, a qual não levará em consideração as regras previstas na CLT.

Em segundo, o legislador intentou definir, de forma taxativa, quais bens jurídicos são tutelados ao empregado e quais seriam tutelados às empresas (CLT, arts. 223-C e 223-D). Segundo esta interpretação, seriam limitadas as lesões morais que podem ser objeto de indenização, além de se deixar claro que o empregador também buscar “reparação” em face do empregado por dano sofrido:

Pessoa física (empregado)	Pessoa jurídica
honra	imagem
imagem	marca
intimidade	nome
liberdade de ação	segredo empresarial
autoestima	sigilo da correspondência
sexualidade	
saúde	
lazer	
integridade física	

Acerca da tentativa de exaurir os bens juridicamente tutelados, o Ministro Godinho leciona que⁵:

⁵ DELGADO, Maurício Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A Reforma Trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei n. 13.467/2017. 1ª ed. São Paulo: LTr, 2017. P. 146



(..) o art. 223-C, em sua literalidade, parece querer firmar rol exaustivo dos “bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física”. Mas, obviamente, a interpretação lógico-razional, sistemática e teleológica da regra examinada deixa claro que se trata de elenco meramente exemplificativo. Afinal, a Constituição combate “quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º, IV, in fine, CF), ao invés de apenas aquelas escolhidas pela Lei da Reforma Trabalhista. Ademais, o rol incluído no art. 223-C deixa de fora alguns aspectos acentuados pelo próprio art. 3º, IV, da Constituição (cor e origem, por exemplo), além de se omitir sobre outros listados pelo art. 1º, caput, da Lei 9.029/1995 (por exemplo, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional etc).

A questão abaixo, gabarito (C), cobrou especialmente os novos conceitos trazidos pela reforma trabalhista:

FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2018

Márcia ingressou com reclamação trabalhista contra sua ex-empregadora, pessoa jurídica Luz Nova Ltda., com pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que restou prejudicado o seu direito ao lazer, pois era obrigada a trabalhar em períodos extensos, fazendo horas extras diariamente, o que lhe impossibilitava o convívio social e familiar. Luz Nova Ltda. contestou a ação e apresentou reconvenção, com pedido de indenização por danos morais, argumentando que Márcia havia violado a imagem da empresa, ao publicar ofensas contra ela nas redes sociais. Neste caso, nos termos da lei trabalhista vigente que regula o dano extrapatrimonial,

(A) o lazer não é bem juridicamente tutelado inerente ao empregado, pois se trata de direito fundamental oponível apenas contra o Estado e não contra o empregador.

(B) a pessoa jurídica não é titular do direito à reparação, pois a sua esfera moral não é tutelável.

(C) a imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica.

(D) a Consolidação das Leis do Trabalho não prevê a reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho, sendo utilizada a lei civil, subsidiariamente sempre.

(E) ao apreciar o pedido de reparação por danos extrapatrimoniais, o juízo não considerará os reflexos sociais da ação ou omissão e a situação social das partes envolvidas, mas, apenas, os reflexos pessoais da ação ou omissão e a situação econômica das partes.

Retornando às alterações promovidas pela ‘reforma trabalhista’, destaco que, em terceiro lugar, a CLT tentou “tabelar” a indenização por danos morais no âmbito trabalhista, da seguinte forma (CLT, art. 223-G, §1º):

Grau da ofensa	Valor da indenização
Leve	3 x último salário
Média	5 x último salário



Grave	20 x último salário
Gravíssima	50 x último salário
Reincidência entre partes idênticas	Possibilidade de se elevar ao dobro



Ao se debruçar sobre tal regra, o STF lhe deu interpretação conforme a Constituição, fixando a seguinte tese:

2) Os critérios de quantificação de reparação por dano extrapatrimonial previstos no art. 223-G, caput e § 1º, da CLT deverão ser observados pelo julgador como critérios orientativos de fundamentação da decisão judicial. É constitucional, porém, o arbitramento judicial do dano em valores superiores aos limites máximos dispostos nos incisos I a IV do § 1º do art. 223-G, quando consideradas as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da igualdade.

ADIs 6.050, 6.069 e 6.082

Em outras palavras, os critérios de valor que vimos acima **não são de caráter vinculativo**, pois constituem apenas um parâmetro para nortear a decisão judicial. Não há óbices para que o julgador fixe outros valores de indenização, considerando-se os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da igualdade.

➤ **Exigência de certidão de antecedentes criminais para contratação**

Ainda quanto ao **dano moral**, é oportuno ressaltar entendimento da SDI-1 do TST, do início de 2017, que detalha os casos em que a **exigência de certidão de antecedentes criminais** caracteriza lesão moral ao trabalhador (implicando a indenização por danos morais).

O TST entende que **não** é legítima e caracteriza lesão moral a exigência de certidão de antecedentes criminais de candidato a emprego, quando:

- ✓ traduzir tratamento discriminatório *ou*
- ✓ não se justificar em razão de **previsão de lei** *ou*
- ✓ não se justificar pela **natureza do ofício** ou do **grau especial de fidúcia** exigido

Em relação a esta última hipótese, o Tribunal cita, ainda, exemplos de empregos em que a natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia **autorizam a exigência**:

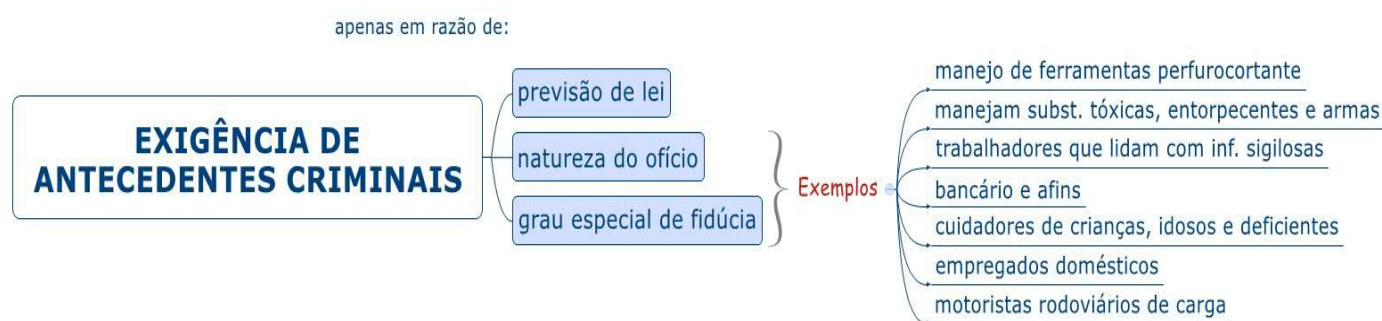
- ✓ empregados domésticos, cuidadores de crianças, idosos e deficientes
- ✓ motoristas rodoviários de carga



- ✓ empregados do setor de agroindústria, de manejo de ferramentas ou trabalho perfurocortante
- ✓ bancário e afins
- ✓ trabalhadores que manejam substâncias tóxicas, entorpecentes e armas
- ✓ trabalhadores que atuam com informações sigilosas

Portanto, para se exigir certidão de antecedentes criminais na contratação de empregado, apenas se estiver autorizado em lei ou se a natureza do ofício ou se for exigida uma confiança especial por parte do empregado. Do contrário, a exigência ensejará indenização por danos morais.

Segue um resumo deste último assunto:



➤ Outras teses fixadas pelo TST sobre danos morais

Aproveito para destacar 4 teses fixadas pelo TST, em fevereiro de 2025, a respeito da caracterização do dano moral:

"A **ausência de anotação da Carteira de Trabalho** do empregado **não gera, por si só, dano moral *in re ipsa***, de modo que necessária a comprovação de constrangimento ou prejuízo sofrido pelo trabalhador em seu patrimônio imaterial, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil". - Processo: RRAg - 0020084-82.2022.5.04.0141

"A realização de **revista meramente visual** nos pertences dos empregados, desde que procedida de forma impessoal, geral e sem contato físico nem exposição do funcionário a situação humilhante e vexatória, **não configura ato ilícito** apto a gerar dano moral indenizável." - Processo: RRAg-0020444-44.2022.5.04.0811

"A **submissão do trabalhador** não especializado em segurança a **transporte de valores** acarreta exposição à **situação de risco** e configura ato ilícito a justificar a **reparação por danos morais**, sem necessidade de prova do abalo psicológico sofrido. A indenização é devida, inclusive, no caso de empresas de setor econômico diverso da atividade financeira." - Processo: RR-0011574-55.2023.5.18.0012



"A **falta de instalações sanitárias adequadas** e de **local apropriado para alimentação** a empregados que exercem **atividades externas de limpeza e conservação de áreas públicas** autoriza a condenação do empregador ao pagamento de **indenização por danos morais**, pois desrespeitados os padrões mínimos de higiene e segurança do trabalho, necessários e exigíveis ao ambiente de trabalho (NR-24 do MTE, CLT, art. 157, Lei nº 8.213/91, art. 19, e CF, art. 7º, XXII)". - Processo: RRAg-0011023-69.2023.5.18.0014

➤ **Dano moral coletivo**

Leonardo Roscoe Bessa⁶ assim contextualiza o dano moral coletivo:

As relações jurídicas caminham para uma massificação e a lesão aos interesses de massa não podem ficar sem reparação, sob pena de criar-se litigiosidade contida que levará ao fracasso do direito como forma de prevenir e reparar os conflitos sociais. A reparação civil segue em seu processo de evolução iniciado com a negação do direito à reparação do dano moral puro para a previsão de reparação de dano a interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, ao lado do já consagrado direito à reparação pelo dano moral sofrido pelo indivíduo e pela pessoa jurídica (cf. Súmula 227/STJ).

(..)

O dano extrapatrimonial deve ser averiguado de acordo com as características próprias aos interesses difusos e coletivos, distanciando-se quanto aos caracteres próprios das pessoas físicas que compõem determinada coletividade ou grupo determinado ou indeterminado de pessoas, sem olvidar que é a confluência dos valores que dão singularidade ao valor coletivo.

O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade enquanto realidade massificada, que a cada dia mais reclama soluções jurídicas para sua proteção. É evidente que uma coletividade de índios pode sofrer ofensa à honra, à sua dignidade, à sua boa reputação, à sua história, costume e tradições. Isso não importa exigir que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação tal qual fosse um indivíduo isolado. Estas decorrem do sentimento coletivo de participar de determinado grupo ou coletividade, relacionando a própria individualidade a ideia do coletivo.

Atualmente, este tema tem ganhado relevo com o incremento de ações propostas por sindicatos e pelo MPT, em que se postulam indenização à coletividade.

A Lei 7.347/85, que regulamenta a ação civil pública, prevê expressamente a possibilidade do reconhecimento de dano moral coletivo no âmbito laboral, ao dispor, no artigo 1º, IV, a referência

⁶ BESSA, Leonardo Roscoe. Dano moral coletivo, p. 124.



a responsabilidade por danos morais e coletivos causados "a qualquer outro interesse difuso ou coletivo".

Dessa sorte, o dano moral coletivo tanto pode afetar interesse dos indivíduos considerados como membros do grupo, quanto o direito cujo titular seja o próprio grupo.

Em relação ao tema, é sempre oportuno lembrar disposição do CDC, por meio do qual entende-se por interesses ou direitos coletivos os transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base (artigo 81, parágrafo único).

Destarte, podemos falar em dano moral coletivo quando uma **coletividade** é lesada, não apenas um indivíduo, e decorre do descumprimento de obrigações legais que prejudicam uma coletividade de trabalhadores (por exemplo, agressões ao meio ambiente do trabalho).

Abaixo um exemplo de condenação por dano moral coletivo, decorrente de reiterado descumprimento da legislação trabalhista quanto à jornada de trabalho:

O **desrespeito aos direitos trabalhistas não pode ser considerado uma opção pelo empregador**, tampouco merece ser tolerado pelo Poder Judiciário, sobretudo em um Estado Democrático de Direito, em que a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho representam fundamentos da República (art. 1º, III e IV). No caso, a caracterização do dano moral coletivo **dispensa a prova do efetivo prejuízo financeiro ou do dano psíquico dele decorrente**, pois a lesão decorre do próprio ilícito, configurado **pelo reiterado descumprimento da legislação trabalhista** concernente aos limites da jornada e à concessão dos intervalos previstos em lei, indispensáveis à saúde, segurança e higidez física e mental dos trabalhadores. Desse modo, merece reforma a decisão embargada para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no importe de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida ao FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador.

PROCESSO Nº TST-E-RR-449-41.2012.5.04.0861. Publicado em 22/2/2019

Por outro lado, temos abaixo um julgado do TST em que não se reconhece a lesão à coletividade de forma difusa:

DANOS MORAIS COLETIVOS. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFIGURA.

O dano moral coletivo pressupõe um ilícito que enseje **imediate repulsa social**, para o que não se pode dispensar, in casu, a demonstração do nexo causal entre a conduta empresarial no cumprimento da norma e a lesão à coletividade. Na apreciação dos fatos, o tribunal regional afirmou que a inobservância reiterada da reclamada quanto ao cumprimento da legislação trabalhista no tocante à jornada de trabalho **não submete a coletividade** a uma situação indigna apta a autorizar a reparação por danos morais. Recurso de revista de que não se conhece.



RR 1102-73.2010.5.03.0139; Quinta Turma; Rel. Min. João Batista Brito Pereira; DEJT 31/08/2012; Pág. 2184

Por oportuno, ressalto a vedação ao manejo da Ação Civil Pública para veicular pretensões relativas ao FGTS:

Lei 7.347/1985, art. 1º, parágrafo único. **Não** será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - **FGTS** ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

Por fim, destaco que o dano moral coletivo tem forte **efeito pedagógico**, pois obriga o empregador a agir de forma preventiva e a cumprir as normas juslaborais.

➤ **Prescrição aplicável à indenização por danos morais**

Como trata-se de dano moral relacionado à execução do contrato de trabalho, este possui natureza de crédito trabalhista, aplicando-se o **mesmo prazo prescricional das demais verbas trabalhistas**, como regra, consoante tem entendido do TST há alguns anos:

"DANO MORAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO TRABALHISTA E NÃO CIVIL.

Quando em juízo estão litigando as partes do contrato de trabalho, ambas agindo na condição de **empregado e empregador**, e tendo por objeto a indenização por dano moral decorrente de alegado ato ilícito patronal, a pretensão de direito material deduzida na reclamatória possui **natureza de crédito trabalhista** que, portanto, sujeita-se, para os efeitos da contagem do prazo de prescrição, **à regra estabelecida no art. 7º, XXIX⁷**, da CF/88, e não à prescrição vintenária prevista no art. 177 do Código Civil. Recurso de Revista não conhecido"

11/10/2007

A exceção diz respeito, como visto acima, a atos geradores ocorridos antes da vigência no Código Civil de 2002.

➤ **Indenização por danos morais: incidência de juros e atualização monetária**

Por fim, vale ressaltar a SUM-439 que dispõe acerca do termo inicial para o **cálculo da atualização monetária e dos juros** no caso de dano moral reconhecido:

Súmula nº 439 do TST

DANOS MORAIS. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012

⁷ CF, art. 7º, XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.



Nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor. Os juros incidem desde o ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT.

Ou seja:

Índice	Início do cômputo (termo inicial)
Atualização monetária	A partir da decisão
Juros	A partir do ajuizamento da ação



HORA DE
PRATICAR!

FCC - 2022 - TRT-PR - Analista Judiciário

Quanto ao dano moral,

- (A) nas condenações a este título, a atualização monetária e os juros incidem desde a prática do ato ou omissão que gerou o dano.
- (B) a sua reparação não pode ser cumulada com a indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo.
- (C) a composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, interfere diretamente na sua avaliação.
- (D) a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física, enquanto a imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica.
- (E) se o ofendido for pessoa jurídica, a sua ofensa poderá ser classificada como leve, média, grave ou gravíssima e a indenização será fixada de acordo com o capital social da empresa.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta, pois nem os **juros** nem a **atualização monetária** são devidos a partir do ato ilícito. A atualização monetária é devida a partir da decisão judicial que reconhecer o direito à indenização e os juros a partir do ajuizamento da ação:

Súmula nº 439 do TST

DANOS MORAIS. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012



Nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor. Os juros incidem desde o ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT.

Ou seja:

Índice	Início do cômputo (termo inicial)
Atualização monetária	A partir da decisão
Juros	A partir do ajuizamento da ação

A **letra (B)** está incorreta, pois é plenamente possível a cumulação:

CLT, art. 223-F. A reparação por danos extrapatrimoniais **pode ser pedida cumulativamente** com a indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo.

A **letra (C)** está incorreta. No cálculo da indenização devida a título de danos extrapatrimoniais o juiz não deve permitir que os danos patrimoniais interfiram no cálculo dos extrapatrimoniais, até porque possuem naturezas distintas. Portanto, como são indenizações cumuláveis, a composição das perdas e danos materiais não interfere no cálculo dos danos extrapatrimoniais:

Art. 223-F, § 2º A composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, **não interfere** na avaliação dos danos extrapatrimoniais.

A **letra (D)** associou corretamente todos os bens jurídicos tutelados de pessoas físicas e jurídicas (CLT, arts. 223-C e 223-D):

Pessoa física (empregado)	Pessoa jurídica
honra	imagem
imagem	marca
intimidade	nome
liberdade de ação	segredo empresarial
autoestima	sigilo da correspondência
sexualidade	
saúde	
lazer	
integridade física	

A **letra (E)** está incorreta, visto que a indenização será fixada com base no salário do ofensor:



Art. 223-B, § 2º Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos no § 1º deste artigo, mas **em relação ao salário contratual do ofensor**.

Gabarito (D)

Danos em atividade de risco

O parágrafo único do art. 927 do Código Civil prevê a responsabilidade objetiva (independente de comprovação de dolo ou culpa) quando a "atividade desenvolvida pelo autor implicar (..) **riscos para os direitos de outrem**".

Nesse sentido, no âmbito trabalhista, tem-se considerado atividades de risco aquelas que causam ao trabalhador **ônus maior** caso comparados com trabalhadores de outras atividades, como por exemplo as **atividades insalubres e perigosas**.

O julgado a seguir exemplifica, como atividade de risco, aquela desempenha com o uso de motocicleta (atividade perigosa), entendendo que o empregador é responsabilizado de modo objetivo.

Além disso, no caso a seguir, o TST entendeu que o empregador não poderia alegar, em proveito próprio, a culpa exclusiva de terceiro:

RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.015/2014. NOVO CPC. **RESPONSABILIDADE OBJETIVA**. ACIDENTE DO TRABALHO. MOTOCICLETA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 193, § 4º, DA CLT. A atividade do empregado que utiliza da **motocicleta** para se locomover é legalmente reconhecida como perigosa, a teor do disposto no art. 193, § 4º, da CLT. Sendo a **atividade desempenhada de risco**, ocorrido o evento previsível, o responsável pelo desenvolvimento da atividade na qual inserido o trabalhador indeniza e depois se ressarcir junto ao terceiro. Pretender que o terceiro, fora da relação de trabalho, seja acionado pela vítima, seria o mesmo que negar o risco da atividade. O fato de o acidente ter sido causado por terceiro não exime do empregador a **responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados**, quando o infortúnio seja decorrente do risco inerente às funções desenvolvidas. Precedentes. Recurso de revista conhecido por ofensa ao art. 927, parágrafo único, do CCB e provido.

Julgamento: 06/02/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 08/02/2019)

Ainda no plano jurisprudencial, vale destacar o Recurso Extraordinário 828.040, com tema de repercussão geral reconhecida (tema 932) no STF, no qual confirmou-se a possibilidade de adoção do critério civilista nos acidentes do trabalho, fixando-se a seguinte tese:



O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo **constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho**, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade

Dano biológico e existencial

Se considerarmos que "dano extrapatrimonial" representa um grande gênero, do qual são espécies o dano moral, o dano existencial, o dano à pessoa (ou dano biológico), afigura-se importante comentarmos o conceito do dano biológico e, na sequência, de dano existencial.

O "dano biológico" tem sua origem ligada ao direito italiano, evoluindo posteriormente para o chamado "dano existencial".

O **dano biológico** relaciona-se a uma violação ao direito à saúde e, especificamente, aos casos em que tal violação gera direito à indenização. Ainda que seu conceito, no Brasil, possa se discutir sua autonomia em relação ao dano estético, para fins de concurso público é importante conhecer seus principais fundamentos.

Já o **dano existencial**⁸ consiste no

prejuízo que o ato ilícito causa sobre atividades não patrimoniais do indivíduo, alterando seus hábitos de vida e sua maneira de viver socialmente. Ele atinge o projeto de vida, portanto há uma certa similaridade com a teoria da perda de uma chance no aspecto da lesão atingir uma expectativa que o lesado tinha acerca do futuro. No entanto, se diferencia da perda de uma chance por não atingir uma oportunidade real e séria, mas apenas um projeto futuro da vítima, que não exige o mesmo grau de probabilidade da perda de uma chance.

Especificamente na seara trabalhista, trago à lume as considerações do Ministro Godinho⁹ quanto ao **dano existencial**, para o qual consiste na

lesão ao tempo razoável e proporcional de disponibilidade pessoal, familiar e social inerente a toda pessoa humana, inclusive o empregado, resultante da exacerbada e ilegal duração do trabalho no contrato empregatício, em limites gravemente acima dos permitidos pela ordem jurídica, praticada de maneira repetida, contínua e por longo período.

⁸ FRIAS, Mônica Lúcia do Nascimento. Os novos danos na responsabilidade civil. Editora JC.

⁹ DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17ª ed. São Paulo: LTr. P. 776



O autor ainda exemplifica o referido dano com a exigência exacerbada de horas extras, em patamar desproporcional, extenuando física e psiquicamente a pessoa humana, de modo a suprimir o tempo útil do indivíduo.

A caracterização do referido dano enseja a respectiva indenização, com fundamento no art. 186 do CCB e dos incisos V e X do art. 5º da CF.

Assédio moral

O assédio moral, muitas vezes chamado de *bullying* ou psicoterrorismo, representa o constrangimento que o empregador causa ao empregado de modo a afetar seu estado psicológico. São condutas abusivas do empregador que geram desgaste emocional significativo. Muitas vezes, o objetivo do assédio moral é fazer com que o empregado peça demissão, desligando-se do grupo.

Segundo a Profa. Vólia Bomfim Cassar¹⁰, o assédio moral é espécie de dano extrapatrimonial e distingue-se do dano moral por ser uma conduta velada, camuflada, não perceptível. Sua caracterização exige não um único ato, mas a continuidade da prática abusiva.

A autora cita exemplos de condutas que podem caracterizar o assédio moral, como:

- ✓ Estabelecer metas impossíveis de serem cumpridas
- ✓ Determinar o refazimento constante das tarefas, deixando subentendida a incompetência
- ✓ Isolar o empregado
- ✓ prática de rotatividade de pessoal com dispensas constantes de forma a deixar todos inseguros em seus postos

Segundo Ricardo Resende¹¹, há três espécies de assédio moral no ambiente de trabalho:

- a) **Assédio moral vertical descendente:** é aquele praticado por superior hierárquico, constitui abuso de direito. Em geral é o mais grave, provocando danos ainda maiores ao empregado, já que o empregado tenta suportar a pressão com medo de perder o emprego;
- b) **Assédio moral vertical ascendente:** é aquele praticado por um grupo de empregados contra o superior hierárquico. O grupo passa a implicar com o chefe, discriminando-o, por exemplo, por alguma característica física ou opção sexual, o que dá origem ao assédio moral;
- c) **Assédio moral horizontal:** praticado entre colegas de trabalho que possuem o mesmo *status*.

¹⁰ CASSAR, Vólia Bonfim. Direito do Trabalho. 13 ed. São Paulo: LTr, 2017, p. 914.

¹¹ RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho Esquematizado. Rio de Janeiro: Método, 2012, p. 298.



Em todos esses casos, o empregador responde pelos danos morais, seguindo as mesmas regras comentadas anteriormente. Quando o dano não é provocado diretamente pelo empregador, considera-se que sua **responsabilidade é objetiva**.

Além disso, em qualquer dos casos, será dado motivo para a rescisão justa do contrato de trabalho, seja pelo empregado (CLT, art. 483), seja pelo empregador (CLT, art. 482).

Assédio sexual

O assédio sexual, por sua vez, é conduta considerada mais grave, pelo ordenamento jurídico brasileiro, tendo sido capitulada como crime no Código Penal, de onde extraímos seu conceito:

Assédio sexual

Art. 216-A. **Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.**

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

§ 2º A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos.

Na esfera trabalhista, parte da doutrina defende um conceito mais amplo para o "assédio sexual", como sendo toda "conduta de natureza sexual não desejada que, embora repelida pelo destinatário, é continuamente reiterada, cerceando-lhe a liberdade sexual"¹². Como se vê, é conduta que pode ser praticada tanto pelo empregado como pelo empregador.

Pode-se citar, como exemplo, investidas sexuais reiteradas do superior hierárquico, ou de um colega de trabalho, tolhendo a liberdade sexual da vítima.

Segundo a Profa. Vólia, o assédio sexual pode ser de duas espécies:

- a) por **intimidação** ou **ambiental**: quando a vítima é exposta a situações constrangedoras ou inoportunas, com piadas e gestos sexuais, propostas de cunho sexual etc.
- b) por **chantagem** ou **quid pro quo** (ou seja, isto por aquilo): nas situações em que o superior hierárquico, por exemplo, abusando-se de seu poder, ameaça a vítima com a perda do próprio emprego ou de determinadas vantagens, caso se negue a prestar "favores" de natureza sexual.

¹² Rodolfo Pamplona citado por CASSAR, Vólia Bonfim. Direito do Trabalho. 13 ed. São Paulo: LTr, 2017, p. 916.



Assédio eleitoral

Conforme leciona Nayara Shirado¹³, além de propaganda eleitoral e de debates de ideias, algumas candidaturas, imbuídas do espírito de que para eleger um candidato vale tudo, lançam mão de condutas entre apoiadores e colaboradores, no ambiente de trabalho.

A mesma autora ilustra o assédio eleitoral no ambiente de trabalho, ou assédio político, da seguinte forma:

Em troca de voto, o candidato oferece a promessa de um emprego ou promoção na carreira. Caso o eleitor tenha sido contemplado com qualquer dessas benesses, torna-se vítima de uma conduta psicologicamente ofensiva, reiterada e intencional: se não vota ou não trabalha na campanha do candidato que lhe conseguiu o emprego ou ainda se não apoia o candidato escolhido pelo patrão, corre o risco de sofrer retaliações que variam desde a redução de parcelas remuneratórias e supressão de bonificações até a perda do cargo ou função.

Ocorrido no curso do contrato de trabalho, trata-se de claro abuso do poder diretivo do empregador.

A Resolução CJST 355/2023, que regulamenta os procedimentos administrativos a serem adotados em relação a ações judiciais que tenham por objeto o assédio eleitoral nas relações de trabalho, define o assédio da seguinte forma:

Art. 2º Considera-se assédio eleitoral toda forma de distinção, exclusão ou preferência fundada em convicção ou opinião política no âmbito das relações de trabalho, inclusive no processo de admissão.

Parágrafo único. Configura, igualmente, assédio eleitoral a prática de coação, intimidação, ameaça, humilhação ou constrangimento, no intuito de influenciar ou manipular voto, apoio, orientação ou manifestação política de trabalhadores e trabalhadoras no local de trabalho ou em situações relacionadas ao trabalho.

Em termos de classificação, Nayara Shirado¹⁴ subdivide-o da seguinte forma:

- a) **assédio eleitoral vertical**: aquele se dá entre superior hierárquico e subordinado. Para configuração do efetivo assédio eleitoral no ambiente de trabalho, em geral estaremos

¹³ SHIRADO, Nayana. Assédio eleitoral no ambiente de trabalho: a Ingerência do empregador na escolha política do empregado. TRE-AM - Revista Jurisprudência nº 15 de 2015. Disponível em <<http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-am-artigo-da-revista-de-jurisprudencia-no-15-de-2015-escrito-por-nayana-shirado>>

¹⁴ SHIRADO, Nayana. Assédio eleitoral no ambiente de trabalho: a Ingerência do empregador na escolha política do empregado. TRE-AM - Revista Jurisprudência nº 15 de 2015. Disponível em <<http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-am-artigo-da-revista-de-jurisprudencia-no-15-de-2015-escrito-por-nayana-shirado>>



falando do descendente, em que o sujeito assediador é o superior hierárquico em face do subordinado;

- b) **assédio eleitoral horizontal**: entre sujeitos que estão no mesmo patamar hierárquico, inexistindo entre eles relação de subordinação (entre colegas de trabalho);
- c) **assédio eleitoral misto**: a vítima sofre perseguição tanto pelos colegas de mesma hierarquia quanto pelo superior hierárquico. A autora exemplifica com a empresa ou a repartição pública é a “base eleitoral” ou ainda o “comitê político” do candidato.

Em relação à promessa de emprego, trata-se da captação ilícita de sufrágio, conforme definido na Lei das Eleições:

Lei 9.504/1997, art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, **inclusive emprego** ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.

Vale a pena conferir, ainda, decisão do TST decidiu sobre o tema:

“[...] MANIFESTAÇÃO DE CUNHO POLÍTICO NO ÂMBITO DAS EMPRESAS RÉ. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

4. Nessa perspectiva de preservação do meio ambiente laboral, importante ressaltar que o poder diretivo do empregador somente pode ser exercido nos estritos limites da relação de trabalho, sob pena de configuração de abuso de direito. Tanto assim que **é proibida a circulação de material de campanha e propaganda eleitoral nas empresas**, consoante Resolução TSE 23.610/2019.

5. A figura do assédio eleitoral no ambiente de trabalho pode ser definida como o abuso de poder patronal, por meio de coação, intimidação, ameaça ou constrangimento, com o objetivo de influenciar ou mesmo impedir o voto dos trabalhadores. Assim, a **interferência do empregador na liberdade de orientação política do empregado** contraria a configuração do Estado Democrático de Direito de que trata o art. 1.º da Constituição Federal, que tem como fundamentos, entre outros, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político (incisos III e V), configurando prática de ato ilícito trabalhista.

6. No caso concreto, ao contrário do que entenderam as instâncias ordinárias, a campanha ostensiva de cunho político-partidário por parte das rés no ambiente de trabalho implicou abuso do poder diretivo empresarial. O fato de não restar ‘comprovada qualquer imposição de convicções políticas por parte dos reclamados aos trabalhadores’ não é suficiente a afastar a ingerência das rés sobre o direito de escolha dos empregados. Por certo, a conduta do empregador, ainda



que não tenha obrigado os empregados a usarem broches, acessórios e/ou cartazes, impôs a eles a participação na campanha, cerceando-lhes o direito à livre manifestação de pensamento e ideologia política. O poder diretivo do empregador não contempla a imposição de convicções políticas. É preciso reconhecer nos dias atuais práticas, nem sempre deliberadas, que remontam ao 'voto de cabresto', tão comum na chamada República Velha, para rechaçá-las de forma veemente e conferir efetividade à democracia e ao sistema eleitoral brasileiro. Ao entender que 'é absolutamente legítimo o posicionamento político institucional, inclusive como mote de ações de divulgação e marketing', o Tribunal Regional adota entendimento que vai de encontro às políticas públicas voltadas à erradicação de práticas antidemocráticas. Recurso de revista conhecido e provido" (TST - RRAg: 0010460-31.2016.5.15.0038, Relatora: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 13/03/2024, 2ª Turma, Data de Publicação: 15/03/2024)



ACIDENTE DO TRABALHO: CARACTERÍSTICAS E RESPONSABILIDADES

Acidente do trabalho é definido pela legislação previdenciária como:

Lei 8.213/1991, art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo **exercício do trabalho** a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei [segurado especial], **provocando** lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Além do evento accidental, a doença profissional e a doença do trabalho são também consideradas acidente do trabalho:

Lei 8.213/1991, art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

- I - **doença profissional**, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;
- II - **doença do trabalho**, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

Por outro lado, não são consideradas doença do trabalho e, por conseguinte, não são acidente do trabalho os seguintes casos:

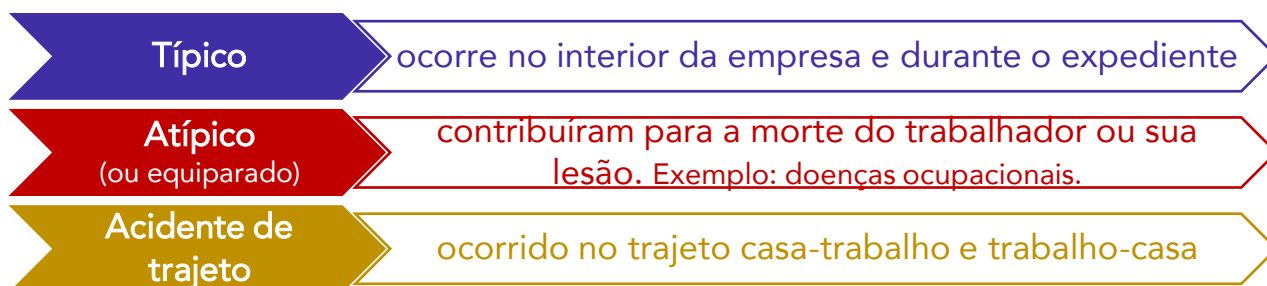
Lei 8.213/1991, art. 20, § 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

- a) a doença degenerativa;
- b) a inerente a grupo etário;
- c) a que não produza incapacidade laborativa;
- d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.



Vólia Bomfin Cassar¹⁵ classifica o acidente do trabalho em três espécies:



Aprofundando um pouco mais, a Lei 8.213/1991 lista as situações que são consideradas equiparadas ao acidente do trabalho:

Lei 8.213/1991, art. 21. **Equiparam-se** também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, **embora não tenha sido a causa única**, haja **contribuído diretamente** para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

- a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho;
- b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho;
- c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho;
- d) ato de pessoa privada do uso da razão;
- e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;

III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:

- a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa;
- b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;

¹⁵

CASSAR, Vólia Bonfim. Direito do Trabalho. 13 ed. São Paulo: LTr, 2017, p. 1.138.



c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. (após revogação da MP 905/2019)

§ 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado **no exercício do trabalho**.

§ 2º Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às consequências do anterior.

Como já ressaltado anteriormente neste curso, o empregado que sofre acidente do trabalho e percebe o auxílio-doença-acidentário goza de estabilidade provisória no emprego por, pelo menos, 12 meses após o fim do benefício (Lei 8.213/1991, art. 118).

Em termos de responsabilidade, é preciso destacar, primeiramente, que o empregador é civilmente responsável pela segurança daqueles que integram sua força de trabalho. Tal responsabilidade decorre do dever de zelo que o empregador perante seus empregados, tendo em vista que a manutenção do ambiente do trabalho seguro é obrigação inerente ao contrato de trabalho:

CF, art. 7º, XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;

Lei 8.213/1991, art. 19, § 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

Em relação à natureza desta responsabilidade, é preciso lembrar que o ordenamento jurídico brasileiro adotou, como **regra geral**, a **responsabilidade subjetiva**. Essa teoria tem como fundamento a culpa, em sentido amplo.

Nesse sentido, dispõe a parte final do inciso XXVIII do art. 7º da CF, visto acima.

Por outro lado, em relação à **responsabilidade objetiva**, o parágrafo único do art. 927 do Código Civil dispõe que há obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos



especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano (empregador) implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Quanto à responsabilização civil objetiva no Direito do Trabalho, existem duas correntes.

A primeira (majoritária), entende que é aplicável a responsabilidade objetiva nos acidentes do trabalho àquelas **atividades consideradas como de risco**.

A segunda (minoritária) defende que não se pode aplicar a responsabilidade objetiva, já que o próprio texto constitucional (CF, art. 7º, XXVIII, parte final) teria indicado como pressuposto da indenização a ocorrência de dolo ou culpa do empregador.

Portanto, a doutrina majoritária entende que a responsabilidade civil do empregador nos casos de acidente do trabalho será objetiva quando este desenvolver atividades de risco.

Esta tese doutrinária majoritária, como ressaltado anteriormente, foi acolhida no âmbito do STF, por meio RE 828.040, apreciado em março de 2020, fixando-se a seguinte tese:

O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, sendo **constitucional a responsabilização objetiva** do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho nos **casos especificados em lei** ou quando a atividade normalmente desenvolvida por sua natureza apresentar **exposição habitual a risco especial**, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade.

Culpa concorrente, culpa exclusiva e concausas

Em muitos casos, tanto o empregado quanto o empregador concorrem para a ocorrência do acidente do trabalho. Nesta situação, fala-se em **culpa concorrente**.

Por exemplo, o empregador assume os riscos do acidente ao não instalar a proteção no equipamento solicitada pela Cipa, mas, por outro lado, o empregado adota postura imprudente, a qual contribui de forma decisiva para o acidente.

Nestas situações, a culpa do empregador não é afastada, mas tal circunstância é ponderada na fixação das indenizações por danos morais, materiais e/ou estéticos, de sorte que o valor da indenização fixado é proporcional à contribuição de cada um dos agentes na ocorrência do acidente.

- - - -

Quando o empregador não concorre para a ocorrência do acidente, pode ser o caso de **culpa exclusiva** da vítima. Exemplo real¹⁶ dessa situação é aquela em que o empregado, após vários anos na mesma atividade e evidenciado seu rigoroso treinamento, maneja seu instrumento de trabalho sem luvas, o que causa o acidente.

¹⁶ AIRR-144300-52.2005.5.12.0024



Nesta situação, como o empregador não agiu com dolo ou culpa, nos termos do artigo 7º, inciso XXVIII, da CF, não há que se falar em indenização devida ao empregado pelo empregador.

- - - -

Já que estamos falando em atribuição de culpa, estamos presumindo a existência de nexo causal entre a conduta do empregador (ou do empregado) e a ocorrência do acidente (como resultado).

Ocorre que, em muitos casos, não há uma única causa. Há, muitas vezes, uma causa principal e outras causas que contribuíram, de forma subsidiária, para aquele resultado. Nesta esteira, surge o conceito de **concausa**, que é uma outra causa, de algum modo relacionada à principal e que concorre para o resultado. Notem que a concausa não inicia ou interrompe o processo causal, apenas o reforça.

Pode-se identificar a previsão do nexo concausal no seguinte dispositivo:

Lei 8.213/1991, art. 21. **Equiparam-se** também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, **embora não tenha sido a causa única**, haja **contribuído diretamente** para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

Dessa forma, em determinados casos a Justiça do Trabalho tem determinado o pagamento de indenizações com fundamento na existência de nexo concausal, promovendo a responsabilização civil da empresa.

Aproveito para destacar que, para fins previdenciários, tal nexo deve ser objeto de perícia por parte do INSS:

Lei 8.213/1991, art. 21-A. A **perícia médica** do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar **ocorrência de nexo** técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID), em conformidade com o que dispuser o regulamento.

§ 1º A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto neste artigo quando demonstrada a inexistência do nexo de que trata o caput deste artigo.

Pensionamento

Um último aspecto acerca da responsabilização por dano material decorrente de acidente de trabalho consiste na possibilidade de recebimento de **pensão paga pelo empregador**.



Em muitos casos, a incapacidade para o exercício da profissão decorrente do acidente laboral autoriza a condenação ao pagamento de pensão vitalícia, nos termos do art. 950 do CCB:

CCB, art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá **pensão** correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Por fim, registro que eventual benefício previdenciário recebido pelo empregado não exclui a possibilidade de recebimento de pensão do empregador, já que esta teria natureza reparatória.



RESUMO

Dano extrapatrimonial → ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica.

Reparação por danos extrapatrimoniais → pode ser cumulativa com a indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo.

Bens jurídicos tutelados

Pessoa física	Pessoa jurídica
honra	imagem
imagem	marca
intimidade	nome
liberdade de ação	segredo empresarial
autoestima	sigilo da correspondência
sexualidade	
saúde	
lazer	
integridade física	

Valores de indenização (critérios orientativos, possível a fixação em valores superiores)

Grau da ofensa	Valor da indenização
Leve	3 x último salário
Média	5 x último salário
Grave	20 x último salário
Gravíssima	50 x último salário
Reincidência entre partes idênticas	Possibilidade de se elevar ao dobro

Circunstâncias avaliadas pelo juiz

natureza do bem jurídico tutelado	ocorrência de retratação espontânea
intensidade do sofrimento ou da humilhação	esforço efetivo para minimizar a ofensa
possibilidade de superação física ou psicológica	perdão, tácito ou expresso
reflexos pessoais e sociais	



extensão e a duração dos efeitos condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral	situação social e econômica das partes envolvidas grau de publicidade da ofensa grau de dolo ou culpa
--	--

CONCLUSÃO

Bom pessoal,

Estamos chegando ao final de nossa aula.

A aula de hoje é mais *light*, exigindo uma boa leitura dos principais entendimentos para fins de prova.

Grande abraço e bons estudos!

Prof. Antonio Daud



LISTA DE LEGISLAÇÃO, SÚMULAS E OJ DO TST RELACIONADOS À AULA

Constituição Federal/88

CF, art. 5º, XXVIII. São assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução de imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

CLT

Art. 223-A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos deste Título.

Art. 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação.

Art. 223-C. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física.

Art. 223-D. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica.

Art. 223-E. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado, na proporção da ação ou da omissão.

Art. 223-F. A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente com a indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo.

§ 1º Se houver cumulação de pedidos, o juízo, ao proferir a decisão, discriminará os valores das indenizações a título de danos patrimoniais e das reparações por danos de natureza extrapatrimonial.

§ 2º A composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, não interfere na avaliação dos danos extrapatrimoniais.

Art. 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará:

I - a natureza do bem jurídico tutelado;

II - a intensidade do sofrimento ou da humilhação;

III - a possibilidade de superação física ou psicológica;

IV - os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão;

V - a extensão e a duração dos efeitos da ofensa;



VI - as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral;

VII - o grau de dolo ou culpa;

VIII - a ocorrência de retratação espontânea;

IX - o esforço efetivo para minimizar a ofensa;

X - o perdão, tácito ou expresso;

XI - a situação social e econômica das partes envolvidas;

XII - o grau de publicidade da ofensa.

§ 1º Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga, a cada um dos ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação:

I - ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário contratual do ofendido;

II - ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário contratual do ofendido;

III - ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário contratual do ofendido;

IV - ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último salário contratual do ofendido.

§ 2º Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos no § 1º deste artigo, mas em relação ao salário contratual do ofensor.

§ 3º Na reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da indenização.

CLT, art. 235-C, § 3º Dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, são asseguradas 11 (onze) horas de descanso, sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período.

CLT, art. 235-C, § 5º À hora de trabalho noturno aplica-se o disposto no art. 73 desta Consolidação.

CLT, art. 235-C, § 5º As horas consideradas extraordinárias serão pagas com o acréscimo estabelecido na Constituição Federal ou compensadas na forma do § 2º do art. 59 desta Consolidação.

CLT, art. 235-D. Nas viagens de longa distância com duração superior a 7 (sete) dias, o repouso semanal será de 24 (vinte e quatro) horas por semana ou fração trabalhada, sem prejuízo do intervalo de repouso diário de 11 (onze) horas, totalizando 35 (trinta e cinco) horas, usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso.



§ 1º É permitido o fracionamento do repouso semanal em 2 (dois) períodos, sendo um destes de, no mínimo, 30 (trinta) horas ininterruptas, a serem cumpridos na mesma semana e em continuidade a um período de repouso diário, que deverão ser usufruídos no retorno da viagem.

§ 2º A cumulatividade de descansos semanais em viagens de longa distância de que trata o caput fica limitada ao número de 3 (três) descansos consecutivos.

§ 3º O motorista empregado, em viagem de longa distância, que ficar com o veículo parado após o cumprimento da jornada normal ou das horas extraordinárias fica dispensado do serviço, exceto se for expressamente autorizada a sua permanência junto ao veículo pelo empregador, hipótese em que o tempo será considerado de espera.

§ 4º Não será considerado como jornada de trabalho, nem ensejará o pagamento de qualquer remuneração, o período em que o motorista empregado ou o ajudante ficarem espontaneamente no veículo usufruindo dos intervalos de repouso.

§ 5º Nos casos em que o empregador adotar 2 (dois) motoristas trabalhando no mesmo veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurado o repouso mínimo de 6 (seis) horas consecutivas fora do veículo em alojamento externo ou, se na cabine leito, com o veículo estacionado, a cada 72 (setenta e duas) horas.

§ 6º Em situações excepcionais de inobservância justificada do limite de jornada de que trata o art. 235-C [jornada diária de 8 horas], devidamente registradas, e desde que não se comprometa a segurança rodoviária, a duração da jornada de trabalho do motorista profissional empregado poderá ser elevada pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao seu destino.

§ 7º Nos casos em que o motorista tenha que acompanhar o veículo transportado por qualquer meio onde ele siga embarcado e em que o veículo disponha de cabine leito ou a embarcação disponha de alojamento para gozo do intervalo de repouso diário previsto no § 3º do art. 235-C, esse tempo será considerado como tempo de descanso.

§ 8º Para o transporte de cargas vivas, perecíveis e especiais em longa distância ou em território estrangeiro poderão ser aplicadas regras conforme a especificidade da operação de transporte realizada, cujas condições de trabalho serão fixadas em convenção ou acordo coletivo de modo a assegurar as adequadas condições de viagem e entrega ao destino final.

CLT, art. 235-E. Para o transporte de passageiros, serão observados os seguintes dispositivos:

I - é facultado o fracionamento do intervalo de condução do veículo previsto na Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, em períodos de no mínimo 5 (cinco) minutos;

II - será assegurado ao motorista intervalo mínimo de 1 (uma) hora para refeição, podendo ser fracionado em 2 (dois) períodos e coincidir com o tempo de parada



obrigatória na condução do veículo estabelecido pela Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no § 5º do art. 71 desta Consolidação;

III - nos casos em que o empregador adotar 2 (dois) motoristas no curso da mesma viagem, o descanso poderá ser feito com o veículo em movimento, respeitando-se os horários de jornada de trabalho, assegurado, após 72 (setenta e duas) horas, o repouso em alojamento externo ou, se em poltrona correspondente ao serviço de leito, com o veículo estacionado.

TST

IRR-243000-58.2013.5.13.0023:

- 1. Não é legítima, e caracteriza lesão moral, a exigência de certidão de antecedentes criminais de candidato a emprego quando traduzir tratamento discriminatório ou não se justificar em razão de previsão em lei, da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido.*
- 2. A exigência de certidão de candidatos a emprego é legítima e não caracteriza lesão moral quando amparada em expressa previsão legal ou justificar-se em razão da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido, a exemplo de empregados domésticos, cuidadores de menores, idosos e pessoas com deficiência, em creches, asilos ou instituições afins, motoristas rodoviários de carga, empregados que laboram no setor da agroindústria no manejo de ferramentas de trabalho perfurocortantes, bancários e afins, trabalhadores que atuam com substâncias tóxicas e entorpecentes e armas, trabalhadores que atuam com informações sigilosas.*
- 3. A exigência da certidão de antecedentes criminais, quando ausentes alguma das justificativas de que trata o item 2, caracteriza dano moral in re ipsa [presumido], passível de indenização, independentemente de o candidato ao emprego ter ou não sido admitido.*

"A ausência de anotação da Carteira de Trabalho do empregado não gera, por si só, dano moral in re ipsa, de modo que necessária a comprovação de constrangimento ou prejuízo sofrido pelo trabalhador em seu patrimônio imaterial, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil". - Processo: RRAg - 0020084-82.2022.5.04.0141

"A realização de revista meramente visual nos pertences dos empregados, desde que procedida de forma impessoal, geral e sem contato físico nem exposição do funcionário a situação humilhante e vexatória, não configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável." - Processo: RRAg-0020444-44.2022.5.04.0811

"A submissão do trabalhador não especializado em segurança a transporte de valores acarreta exposição à situação de risco e configura ato ilícito a justificar a reparação por danos morais, sem necessidade de prova do abalo psicológico sofrido. A indenização é devida, inclusive, no caso de empresas de setor econômico diverso da atividade financeira."



Processo: RR-0011574-55.2023.5.18.0012

“A falta de instalações sanitárias adequadas e de local apropriado para alimentação a empregados que exercem atividades externas de limpeza e conservação de áreas públicas autoriza a condenação do empregador ao pagamento de indenização por danos morais, pois desrespeitados os padrões mínimos de higiene e segurança do trabalho, necessários e exigíveis ao ambiente de trabalho (NR-24 do MTE, CLT, art. 157, Lei nº 8.213/91, art. 19, e CF, art. 7º, XXII)”. - Processo: RRAg-0011023-69.2023.5.18.0014

A indenização por danos materiais, prevista no art. 950 do Código Civil, decorrente de ato ilícito que cause incapacidade para o ofício, deve ser fixada da seguinte forma:

I - em caso de pagamento mensal, deve contemplar a duração da incapacidade ou redução da capacidade do trabalho para que se inabilitou o trabalhador, sendo vedado fixar de ofício a limitação temporal com base em critérios etários;

II - havendo conversão em parcela única, deverá ser utilizada a Tábua Completa de Mortalidade do IBGE do início do pensionamento, de acordo com o sexo do trabalhador ou da trabalhadora, para fixação do termo final e da expectativa de sobrevida da vítima. – tema TST 155

É devida indenização por dano moral em ricochete (indireto ou reflexo), por presunção relativa, aos integrantes do núcleo familiar (filhos, genitores, irmãos e cônjuge ou companheiro) de empregado que é vítima fatal de acidente de trabalho. – tema TST 181

O termo inicial do prazo prescricional à pretensão de reparação, por danos materiais e extrapatrimoniais, decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional, coincide com a ciência inequívoca da consolidação da lesão em toda sua extensão. – tema TST 183

A retenção injustificada da CTPS por tempo superior ao fixado na lei configura ato ilícito ensejador de dano moral por presunção. – tema TST 192

STF

ADIs 6.050, 6.069 e 6.082:

1) As redações conferidas aos arts. 223-A e 223-B, da CLT, não excluem o direito à reparação por dano moral indireto ou dano em ricochete no âmbito das relações de trabalho, a ser apreciado nos termos da legislação civil;

2) Os critérios de quantificação de reparação por dano extrapatrimonial previstos no art. 223-G, caput e § 1º, da CLT deverão ser observados pelo julgador como critérios orientativos de fundamentação da decisão judicial. É constitucional, porém, o arbitramento judicial do dano em



valores superiores aos limites máximos dispostos nos incisos I a IV do § 1º do art. 223-G, quando consideradas as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da igualdade.

